『 **별표 3** 』<개정 2014.3.26., 2016.5.2., 2016.11.30., 2017.7.3., 2018.3.16., 2019.5.31., 2022.5.31., 2022.12.30., 2023.5.31., 2026.10.7.>

복무관리 위반업체에 대한 처리기준

유 형	내 용	위반기간	행정조치
1. 편입당시 병역지정업체(사업장)가 아닌 다른 업체 근무 등	가. 편입당시부터 병역지정업체(사업장)가 아닌 다른 업체에 근무시킨 때		고발
	나. 전직·파견할 수 없는 업체에 근무시킨 때	1월이상	고발
		1월미만	경고
	다. 승인 또는 신상변동 통보 없이(지연통보 포함) 교육훈련·출장·파견근무시킨 때	3월이상	고발
		1월이상 3월미만	경고
		15일이상 1월미만	주의
		15일미만	시정
2. 편입당시 해당분야가 아닌 다른 분야 근무 등	가. 편입당시 해당분야가 아닌 다른 분야(연구, 제조·생산 외의 사무, 영업 등 분야)에 근무하게 하거나 겸하여 근무시킨 때	1월이상	고발
		1월미만	경고
	나. 편입당시 연구·기술자격·면허분야가 아닌 다른 연구·기술자격·면허분야에 근무하게 하거나 겸하여 근무 시킨 때	3월이상	고발
		1월이상 3월미만	경고
		1월미만	주의
3. 수학금지 규정위반	의무복무기간중 신상변동통보 없이 교육기관에서 수학하도록 허용한 때	6월이상	고발
		6월미만	경고
4. 겸직금지 규정위반	병역지정업체의 이사·감사 등 관리직을 겸직하고 있거나, 연구 또는 제조·생산에 지장이 있는 다른 영리활동을 하도록 한 때	3월이상	고발
		1월이상 3월미만	경고
		1월미만	주의
5. 신상변동 통보규정 위반	가. 허위통보		고발
	나. 의무자 편입취소와 관련된 사항 미통보(지연통보 포함)	1월이상	주의
		1월미만	시정
	다. 의무자 편입취소와 관련 없는 의무자 및 업체 관련 사항 미통보(지연통보 포함)	3월이상	주의
		3월미만	시정
6. 자원관리 소홀	가. 복무기록표, 명부, 개인별 복무상황부, 출근부 등 제73조 규정에 따른 복무관리서류 미관리, 제32조제7항에 따른 유연근무 승인 신청서 미관리, 유연근무 운영계획 미수립 및 공동근무시간 미운영		시정
	나. 복무기간만료 통보 지연	10일이상	시정
	다. 제32조제7항에 따른 유연근무 실시자의 전자적 방식에 의한 출·퇴근 관리 미실시		시정
7. 동일사항 반복위반 가중처벌	경고·고발을 받은 후 다시 경고를 받게 되는 때		고발
	주의·경고·고발을 받고 다시 주의를 받게 되는 때		경고
	시정요구를 받고 이행하지 아니한 사실이 확인된 때와 2회 이상 시정을 요하는 사항을 위반한 때(주의·경고·고발 후 다시 시정사항에 해당하는 경우를 포함한다)		주의

※ 비 고

1. 가중처벌 여부는 위반행위를 한 날이 속하는 연도의 전년도 1월 1일부터 해당 연도 12월 31일내에 위반사항 유무에 따라 결정한다.
2. 동일사항이란 위반내용 가, 나, 다 "목"이 있는 경우는 각각의 "목"내에서의 내용을 동일사항으로 본다.
3. 제5호 다목의 신상변동 통보사항 중 교육훈련, 출장, 파견근무 등 다른 업체 근무사유에 대한 규정위반은 제1호다목(1월 미만의 교육훈련, 출장, 파견근무 등 일수계산시 공휴일, 토요일·일요일은 미산입)을, 수학금지 규정위반은 제3호를 적용한다.
4. 제5호 및 제6호의 위반기간은 각각 발생한 단일 건을 기준으로 적용하고, 제5호 신상변동 통보규정 위반 시 여러 사람에 대한 위반 및 한 사람에 대한 2건 이상의 위반은 각각의 건을 기준으로 적용하되 동일시점 위반 사항에 대하여는 가중처벌을 적용하지 아니한다.
5. 제14조의2 제4항에서 정한 통보의무 위반은 제5호를 적용한다.